

1018478-60.2022.8.26.0554

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Bianca Ruffolo Chojniak

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... estava atuando como UBER na época do furto, durante a vigência da última apólice.

Observo que enquanto estava vigente a apólice anterior, o autor cadastrou o veículo para uso comercial e particular, logo, não se pode falar em má-fé.

Em suma, ilícita a negativa de indenização securitária, porque o autor não atuava como UBER quando do furto.

Não há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

6ª Vara Cível

Praça IV Centenário, 03, Santo André - SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1018478-60.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1018478-60.2022.8.26.0554

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Ricardo Ramos de Souza

Requerido:

Caixa Seguradora S/a

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Ruffolo Chojniak

Vistos.

RICARDO RAMOS DE SOUZA ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A, alegando negativa quanto ao pagamento de indenização decorrente de furto do automóvel segurado no dia 17/07/2022, sob o argumento de que o veículo estava sendo utilizado para fins comerciais, contudo, alega que já não trabalhava como UBER havia cerca de dez dias antes da vigência da apólice. Pede que seja julgado procedente o pedido para se condenar a requerida a pagar o valor da indenização no valor de R\$ 57.898,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais), referente a 100% da tabela FIPE do seguro contratado.

Citada, a ré contestou, fls. 35/45, e alegou que a indenização não foi paga porque o autor utilizava o veículo para fins comerciais, o que foi omitido durante a

contratação do seguro, tendo assim agido com má-fé. Argumenta que o autor omitiu propositalmente a informação de que veículo era para o transporte particular de passageiros, através do aplicativo UBER OU 99POP ou afins, sendo tal informação de extrema relevância, uma vez que a maior exposição e a utilização do veículo influenciam, inelutavelmente, na precificação do prêmio securitário.

Houve réplica, fls. 93/94.

As partes puderam especificar provas, as partes 97/100.

O juízo proferiu decisão saneadora, fls. 101/102, determinado a expedição de ofícios às plataformas UBER e 99 TÁXI para que informassem se o veículo segurado do autor RICARDO RAMOS DE SOUZA (GM Chevrolet, ano/modelo 2019, PLACA QU06E92/SP, Chassis 9BGKS48UoKG466o6o) possui ou possuiu cadastro ativo no UBER e 99 TÁXI, bem como até que data o veículo ficou ativo nas plataformas, bem como se o veículo, na data do sinistro (17/07/2022), estava prestando serviços para o UBER ou 99 TÁXI, trazendo aos autos o relatório de todas as corridas de tal carro realizadas na data mencionada.

Reposta aos ofícios a fls. 109/128.

As partes se manifestaram, fls. 133/135.

Decido.

A pretensão é procedente.

Em primeiro lugar, observo que a relação travada entre as partes é de consumo, e que o autor é hipossuficiente no aspecto técnico-probatório, impondo-se a inversão do ônus da prova.

Ademais, instadas a cooperar com o juízo, as plataformas 99 e UBER se manifestaram.

A UBER esclareceu que o veículo do autor que foi furtado está vinculado ao cadastro do motorista parceiro Sr. Ricardo Ramos De Souza Santos, o qual está cadastrado na plataforma desde 14 de abril de 2017, informando que a última viagem realizada pelo Sr. Ricardo ocorreu em 24 de abril de 2022. Aduziu que o veículo mencionado no ofício está cadastrado na plataforma Uber desde o dia 05 de julho de 2021, no entanto, não constam viagens realizadas na data do sinistro.

De outro giro, a empresa 99 TECNOLOGIA LTDA informou que o autor não está cadastrado em sua plataforma para transporte de passageiros.

Em suma, diante das respostas constantes dos ofícios das empresas 99/Uber (fls. 110 e 114/115) tem-se que o requerente não estava atuando como UBER na época do furto, durante a vigência da última apólice.

Observo que enquanto estava vigente a apólice anterior, o autor cadastrou o veículo para uso comercial e particular, logo, não se pode falar em má-fé.

Em suma, ilícita a negativa de indenização securitária, porque o autor não atuava como UBER quando do furto.

Não há questionamento quanto ao valor da tabela FIPE apresentado pelo autor na inicial.

No mais, as questões levantadas pela ré quanto ao procedimento administrativo para pagamento da indenização não podem ser objeto de decisão judicial, pois não consta

tenha ocorrido negativa do autor quanto a apresentação de documentos necessários para que receba tal indenização, ou no que diz respeito ao pagamento de multas por infrações por ele cometidas.

Em havendo litígio a tal respeito, deverá ser discutido em ação própria.

Não há necessidade de produção de outras provas, pois os documentos juntados pelas plataformas de transporte de passageiros resolvem o ponto controvertido.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão para condenar a ré a pagar a indenização securitária almejada, no valor de R\$ 57.898,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais), página 28, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e de correção monetária pela tabela prática do E. TJ/SP a contar do ajuizamento.

O réu arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

P.R.I.C.

Santo André, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA